

1513844-20.2021.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva , j. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513844-20.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513844-20.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN MONTEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JHONATAN MONTEIRO DA SILVA, qualificado às fls. 48/50, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 09h30min, na Avenida da Saudade, n.º 208, Vila Comercial, nas dependências dos estabelecimento intitulado "O Verdurão", nesta cidade e comarca, JHONATAN MONTEIRO DA SILVA, qualificado às fls. 48/50, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em face da vítima Maisa Fernanda da Silva Cavalcante. Segundo o apurado, na data, hora e local dos fatos, o denunciado ingressou no estabelecimento comercial denominado "O Verdurão" e abordou Maisa, atendente do local. Nesta ocasião, JONATHAN exigiu que lhe entregasse a quantia de duzentos reais, ameaçando-a de morte e, a todo momento, afirmou portar uma arma com o ânimo de intimidar a

ofendida. O denunciado logrou subtrair a quantia acima e se evadiu tomando rumo ignorado. Dois dias após, o denunciado praticou novo crime de roubo, sendo preso em flagrante delito (fls. 12/14). Nesta ocasião, foi submetido a reconhecimento pessoal, tendo a vítima Maisa procedido ao seu reconhecimento (fl. 07)". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 107/108, de 8 de agosto de 2022, tendo o réu após regular citação ofertada defesa preliminar (fls. 117/121), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 125/126) e o despacho de fls. 129/133, de 3 de outubro de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas, que se deu com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 171/172), pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 171/172), bateu-se pela absolvição alegando, em resumo, ausência de provas quanto a autoria delitiva, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, já que a prova é frágil a imputar a autoria ao réu, ademais a vítima que fez reconhecimento fotográfico, e o policial tampava a boca do réu como se estivesse de máscara para que a vítima fizesse o reconhecimento. Quanto ao reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, não pode ser levado em consideração, pois é o único elemento de prova trazido aos autos, já que não foi observado o rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal e amplamente reconhecido pelo STJ, e que o reconhecedor, possa reconhecer o agente, quando não estejam presentes outras pessoas de características semelhantes para que, de forma segura, reconhecer o autor do delito, dessa forma, deve ser o réu absolvido nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja aplicada no mínimo legal, em regime diverso do fechado, e reconhecido o período de prisão provisória para abatimento da pena e estabelecimento do regime inicial a ser cumprido, nos termos do artigo 387, § 2º do Código Penal.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

Todavia, para que fique registrado de início, a d. Defesa do réu, alega descumprimento das normas incutidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, para o reconhecimento do réu, tornando-o inválido.

Ocorre que, quando do reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia (fls. 7), apontando, sem qualquer hesitação ou dúvidas, acabou por reconhecer a pessoa de Diego Deocleciano, como aquela pessoa que teria assaltado o mercado, portanto, o reconhecimento se deu logo após a subtração, ou seja, dois dias depois, não permitindo sequer que a vítima pudesse esquecer de sua fisionomia e de suas vestimentas, inclusive, pela peculiar vestes que vestia no momento do roubo.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, não traz em si, uma regra engessada a ser seguida, pois há casos diferentes um do outro, e que cada um necessita de uma formalidade, um detalhe a ser observado, mas, em sua integralidade, como já entendeu o próprio S.T.J., é tido como uma mera recomendação legal, senão vejamos: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO EFETIVO INÍCIO DA ESCUTA. JUNTADA TARDIA DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. [...] 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as

disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, não se configurando nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso. 6. Recurso em habeas corpus improvido." (RHC 72.706/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016).

As formalidades do art. 226 do CPP são facultativas e podem ser dispensadas no caso de prisão em flagrante, com imediato reconhecimento do agente. Os elementos colhidos na fase inquisitorial, isoladamente, não podem gerar condenação, porém se estiverem aliados à prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são aptos a colaborar para conjunto probatório coeso no embasamento da sentença condenatória.

Logicamente, há de se discutir, se não houvesse outra forma de apontar o autor do delito, o caso seria de inevitável absolvição do réu por falta de provas, entretanto, nesse sentido: "Reconhecimento fotográfico somente deve ser considerado como forma idônea de prova, quando acompanhada de outros elementos aptos a caracterizar a autoria do delito" (HC nº 27.893, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 03/11/2003).

Para sedimentar a matéria, trago à colação a decisão em Apelação Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO JUDICIAL DO ACUSADO. REJEIÇÃO. Os réus foram presos em flagrante e imediatamente reconhecidos pelas vítimas, ocorrendo o reconhecimento de praxe, em juízo, na sala de audiência, através do vidro existente para esta finalidade, de sorte que inexiste qualquer irregularidade, até porque o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida. O réu Thiago negou a prática do delito e o réu Jéferson foi revel, mas ambos foram presos em flagrante e reconhecidos pelas vítimas, quando da prisão. Foi, também, localizado o revólver de brinquedo com o réu Thiago, o qual foi reconhecido em juízo. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. Ficou comprovado nas declarações dos ofendidos que o delito foi cometido em concurso de agentes, havendo divisão de tarefas a configurar a majorante do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. Pena-base fixada no mínimo legal para ambos os réus. Na sequência, presente a agravante da reincidência para o réu THIAGO, sua pena foi elevada em seis meses. Acréscimo de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas. Penas definitivadas em cinco anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, para o réu JÉFERSON, e seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, para o réu THIAGO. Penas de multa reduzidas para o mínimo legal, de acordo com a mesma análise dos vetores do art.59 do CP, para os réus, mantido o valor unitário mínimo, diante da situação econômica de ambos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação-Crime, Nº 70046889952, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-05-2012).

Portanto, o reconhecimento do réu, feito pela própria vítima, na Delegacia de Polícia, sem sombra de dúvida, torna-se válido para a concretização de um édito condenatório contra o réu, conquanto, aliada as demais provas carreadas aos autos, até mesmo pela confirmação, estreme de dúvidas, da vítima perante este Juízo. Além disso, em que pese sua retratação em Juízo, perante a Autoridade Policial o réu Jhonatan, confessou a prática do crime, apontando detalhes de toda a ação. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de Apelação Criminal:

"ROUBO. Subtração, mediante grave ameaça, de veículo automotor conduzido pela vítima na via pública. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Provas. Declarações da vítima. Reconhecimento pessoal na delegacia. Negativa do acusado. Alegação de que ingressou no veículo para fugir de desafetos com quem havia brigado. Depoimentos dos policiais militares que prenderam o réu logo após seu desembarque do automóvel. Suficiência à procedência da ação penal. Desclassificação, ex officio, para a figura tentada. Delito não consumado.

Inocorrência da inversão da posse. SANÇÃO. Pena-base elevada de 1/6 por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Redução de 1/3 por força do conatus. Concretização em 3 anos e 4 meses de reclusão, mais 8 dias-multa. Regime semiaberto mantido. Provimento parcial do apelo defensivo. (TJ-SP - APR: 15080792520198260228 SP 1508079-25.2019.8.26.0228, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 03/03/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)"

A materialidade do delito narrado na denúncia e imputado ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos principalmente, principalmente pelo auto de reconhecimento de fls. 7, pelos documentos de fls. 8/11; bem como pela prova oral carreada para os autos.

Em juízo, a vítima Maísa Fernanda da Silva Cavalcante, declarou que foi num sábado quando ele rodeava o mercado, lembra da roupa dele, de frio, estava de máscara, quando ele entrou no mercado e foi ao caixa, começou a conversar e anunciou o assalto, que precisava do dinheiro senão iria morrer naquele dia, insinuava que tinha algo na cintura, mas não viu. Pediu o dinheiro, o gerente estava a sua frente, mas ele não viu, enquanto o acusado disse que iria lhe matar senão entregasse o dinheiro para ele, pedindo notas de cinquenta, mas só tinha de cem, após dar o dinheiro ele saiu correndo. Após isso contou para o gerente que saiu ao encalço do réu, mas não o encontrou. No mesmo dia foi na Delegacia e na segunda-feira ele assaltou uma senhora na farmácia, e policiais a chamaram para fazer o reconhecimento e o reconheceu com certeza pela foto que lhe mostraram. Depois o viu alguns dias lhe chamaram novamente e o reconheceu de novo como sendo o autor, mesmo ele estando de máscara, depois colocavam a mão no rosto dele para reconhecer como se estivesse de máscara, e não teve dúvidas. Afirma que ambas as vezes o reconheceu apenas por foto.

O réu Jhonatan Monteiro da Silva em seu interrogatório em Juízo declarou que possui 32 anos de idade, já foi preso e cumpriu pena de prisão anteriormente. Sobre os fatos disse que mora na Vila Formosa e nas proximidades do Verdurão, onde sua família frequenta, e nesse dia não esteve por lá, não foi quem cometeu o roubo, foi abordado na rua por populares e após, chegaram a polícia dizendo que o delta cometido no sábado teria sido ele, foi agredido e não aguentando mais, para cessar as agressões confessou o crime, diante do Delegado continuou afirmando que teria sido o autor, mas quando ficou sozinho com o Delegado e o escrivão, afirmou que não teria sido o autor, que somente confessou que foi agredido pelos policiais. Foi levado para passar por exame de corpo de delito e não passou por audiência de custódia. Foi usuário de droga, crack, maconha e bebida desde os 16 anos, foi preso aos 18 anos e ficou bastante tempo preso. Nesse fato foi preso na segunda-feira, onde confessou a prática do roubo na farmácia, mesmo assim, eles apontaram a autoria do roubo no sábado.

Contudo, em solo policial, Jhonatan declarou que dias antes teria brigado com a esposa e saiu para a linha férrea se drogar, acabando por contrair dívidas com traficantes local, não apontando quem seriam, alegando que é "lei da rua". Pressionado, saiu para praticar roubos e no primeiro comércio de frutas e verduras, tipo "sacolão", tinha um rapaz e uma moça, estava estava no caixa e veio aborda-la, anunciando o assalto exigindo a entrega do dinheiro, de pelo menos R\$ 200,00.

Apanhou o dinheiro, pois era somente essa quantia que devia ao traficante e deixou o local. Saindo dali, foi direto acertar com o traficante. Depois de dois dias, foi cobrado novamente por outro traficante e então cometeu outro roubo em uma farmácia chamada "Pague Menos", contra uma vítima oriental, porém, acabou sendo detido por populares que chamaram a polícia e foi preso.

Assim, ao contrário do afirmado pela defesa em sede de alegações finais nos autos há prova suficiente e segura a demonstrar não só a ocorrência dos fatos como narrados na denúncia, mas também a autoria deles pelo réu e de que inexistente qualquer causa que possa levar a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

No caso, estando a confissão informal em consonância com os demais elementos de convicção, consoante apontado, também ostenta valor probatório. Nesse sentido:

A respeito da figura da confissão informal, reproduz-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: 'O detido poderá dar depoimentos aos policiais na sua casa, no lugar

onde foi preso ou mesmo no interior da viatura a caminho da delegacia e essas declarações lhe serão perniciosas no futuro. Não é raro que policiais sejam arrolados como testemunhas de acusação, não do fato delituoso, mas para que contem, em juízo, o que ouviram do réu quando este foi preso. Por certo que tal admissão de culpa, feita fora da delegacia, não é uma confissão, no sentido jurídico do termo, mas não deixa de ser um importante elemento de prova, constituído, afinal, pelos testemunhos daqueles que a ouviram" (O Valor da Confissão como Meio de Prova no Processo Penal 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230). A jurisprudência deste Sodalício já consagrou a possibilidade da utilização da confissão informal como relevante elemento de prova: 'Penal e Processual Tráfico ilícito de entorpecentes Prova Depoimentos de policiais Indícios e circunstâncias que convencem da autoria Condenação mantida (...).Depoimentos de policiais, isentos de suspeita, aliados à confissão informal, são elementos mais que suficientes à condenação pelo narcotráfico' (Apelação Criminal n., de São José, rel. Des. Amaral e Silva, j. Em 8/1/2009)." (em TJSP, Apelação n. 0028006-47.2013.8.26.0071, rel. Des. Paulo Rossi, j. 03/02/2016).

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil."(TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de corréu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Não fosse a confissão espontânea na fase inquisitiva, em que sem qualquer pressão ou ameaça, narrou detalhes da sua empreita criminosa que somente o próprio autor do delito poderia descrever, em que pese sua versão exculpatória trazida em Juízo, que não pode ser levada em consideração, pois, totalmente contrária a prova dos autos. Tanto, que a vítima foi enfática e segura, e suas versões, tanto a prestada em solo policial como em Juízo foram coesas e harmônicas, detalhando a conduta do réu, dizendo que o reconheceu na Delegacia, ainda que por fotográfica, sem sombra de dúvidas, o réu Jhonatan como sendo o autor do roubo no estabelecimento comercial que trabalha.

A res furtiva não foi localizada, todavia, incontestemente a materialidade delitiva e sua autoria, pois, é cristalino e uníssono nos depoimentos da vítima e da testemunha que afirmam ser o réu Jhonatan o autor da subtração.

A palavra da vítima, indicando o réu como autor do fato, tem respaldo na jurisprudência, merecendo toda credibilidade, mormente por não ter ela qualquer interesse em prejudicar pessoa inocente.

"São elementos suficientes à condenação por crime de roubo o reconhecimento pessoal por parte da vítima e a prisão em flagrante do acusado, na posse da 'res furtiva', sendo certo que, quem é apanhado em pleno 'iter criminis', ou imediata e consequentemente a ele, não tem como justificar sua situação, constituindo marco indelével de autoria a certeza visual dos acontecimentos, consubstanciada na autoria delitiva". (TACRIM Apel.1.285.437/2 Relator Luís Soares de Melo j. 03.12.2001 RJTACRIM 58/104).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. A preponderância da palavra da vítima resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação

motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (RT 737/664).

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

A alegação da defesa técnica do réu não pode ser acolhida da ausência de provas de ter sido o réu o autor do furto, porque não provada nos autos e porque a sua palavra não é crível, já que em Juízo, inovou e apresentou versão exculpatória, sem qualquer prova da sua alegação.

O roubo restou, assim, consumado. Por tudo isto é que restou suficientemente demonstrada nos autos a materialidade do delito, a ocorrência do delito como narrado na denúncia e a sua autoria pelo réu; inexistindo qualquer circunstâncias de exclua a ilicitude ou a culpabilidade.

De rigor, portanto, a condenação do réu.

Passo a dosagem da pena.

Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é possuidor de péssimos antecedentes criminais) de forma que consta em sua folha de antecedentes criminais de fls. 71/92, de modo que o feito (fl. 84 - Foro de Dracena - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000038-03.2017.8.26.0168 (0013694-94.2019.8.26.0996) Situação: Suspenso. 01/03/2018 Sentença Condenatória (Art. 155 § 4º, II do(a) CP; Reclusão: dois anos, oito meses e vinte dias; Regime: Semiaberto; Multa de 12 dias. Valor da multa R\$ 374,80;)) 02/04/2018 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Sentença Condenatória) 27/02/2019 Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação (Art. 155 § 4º, II do(a) CP; Reclusão: dois anos, oito meses e vinte dias; Regime: Semiaberto; Multa de 12 dias. Valor da multa R\$ 374,80; Situação: Reincidente doloso;)) 18/03/2019 Publicação de Acórdão 02/04/2019 Trânsito em Julgado para o Ministério Público (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação) 12/06/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa (Acórdão - Sentença Confirmada/Condenação); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar).

Na dosagem da pena, levo em consideração os maus antecedentes do réu, fixando a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, no valor mínimo legal.

Na segunda etapa, pela agravante da reincidência específica (fls. 84/86 - Foro de Dracena - 3ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário:

0000206-31.2016.8.26.0591 (0008515-53.2017.8.26.0996) Situação: Suspenso.

27/07/2017 Sentença Condenatória (Art. 157 "caput" c/c Art. 14, II e Art. 157 "caput" ambos c/c Art. 69 "caput" todos do(a) CP; Reclusão: nove anos e vinte e seis dias; Regime: Fechado; Multa de 20 dias. Valor da multa R\$ 586,67;)) contida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, promovo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), que compenso com a confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

E, ausentes outras causas de aumento e de diminuição que possam modificar a pena torna definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Impossível a substituição da pena corporal acima fixada por pena restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena por ser o réu reincidente,

específico em crime de roubo e possuidor de maus antecedentes. Ante a qualificada de reclusão da pena corporal e a condição de reincidente do réu, iniciará o cumprimento da pena corporal no regime fechado. ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu JHONATAN MONTEIRO DA SILVA, RG: 46197427, nascido em 29/01/1990, natural de Presidente Prudente - SP, filho de CLEUZA MONTEIRO DA SILVA, a cumprir a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de valor correspondente a 11 (onze) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 157, caput, do Código Penal. Ainda presentes os motivos da decretação da prisão preventiva do réu na audiência de custódia e por ter ele respondido a todo o processo recolhido, agora, imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença. INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que o réu se encontrar. Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia. Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se. Presidente Prudente, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA